



PUTUSAN

Nomor : 603/PID.SUS/2013/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	MIDIAN MANALU Alias PAK JOSUA.
Tempat lahir	:	Ledong-Asahan (Sumut).
Umur/tanggal lahir	:	32 Tahun / 03 April 1981.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Manggala Junction Km. 04 Kec. Tanah Putih Kab. Rohil.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Buruh.
Pendidikan	:	SMP (Tidak tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2013 s/d 24 Agustus 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2013 s/d 30 September 2013
- Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 15 November 2013 s/d tanggal 13 Januari 2014

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MIDIAN MANALU Alias PAK JOSUA bersalah melakukan perbuatan pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIDIAN MANALU Alias PAK JOSUA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
 - 3 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan kurungan
 - 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan menikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan Prop. Sumut dengan No. KK.02.07/16/pw.01/15/1/2013 dengan kutipan akta nikah : 434/30/VII/2/011 nomor seri EH.
- Dikembalikan kepada saksi YESI*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa **MIDIAN MANALU Als PAK JOSUA**, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di Menggala Km. 04 Kep. Teluk Mega Kec. Tanah Putih Kab. Rohil, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **dilarang melakukan kekerasan**



dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

----- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, awal mulanya saksi korban YESI istri terdakwa sering pulang kerja malam yang dikarenakan tempat kerja dan rumah mertua saksi korban yaitu saksi NURLIANA jaraknya dari Balam ke Manggala cukup jauh selanjutnya setelah pulang kerja pada pukul 20.00 wib saksi YESI langsung beristirahat dan tidur bersama anak saksi YESI kemudian sekitar pukul 23.00 wib terdakwa pulang dan langsung masuk kedalam kamar lalu menarik selimut yang saksi YESI kenakan atau pakai untuk tidur selanjutnya sontak saksi YESI pun terkejut dan terbangun lalu terdakwa langsung memarahi dan memaki saksi YESI, bahwa awalnya saksi YESI tidak menanggapi terdakwa yang dikarenakan ingin istirahat karena sehabis bekerja, namun perkataan yang diucapkan atau dilontarkan oleh terdakwa sangat menyakitkan hati saksi YESI yaitu *"Lonte kau, ngapain kau pulang kerumah mamak ku ini ? udah bervirus kau"* karena sakit hati saksi YESI pun melawan perkataan terdakwa yang kemudian mengakibatkan cek cok mulut antara terdakwa dengan saksi YESI selanjutnya karena terdakwa tersulut emosi langsung melakukan kekerasan yaitu dengan cara melakukan pemukulan terhadap saksi korban YESI dengan cara memukul bagian tubuh, menjambak bagian rambut dan menginjak-nginjak bagian badan saksi YESI yang mana pada saat kejadian saksi YESI tidak mengingat lagi kejadian tersebut karena akhirnya saksi YESI tidak sadar lagi pada saat kejadian tersebut yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat apapun, kemudian terdakwa berhasil diamankan dan dibawa guna proses lebih lanjut oleh pihak berwenang ke Polsek Tanah Putih.

----- Akibat perbuatan terdakwa **MIDIAN MANALU**, saksi korban **YESI**, mengalami luka memar pada mata sebelah kanan ukuran panjang 5 cm dan lebar 5 cm, luka memar pada mata sebelah kanan ukuran panjang 6 cm dan lebar 7 cm, luka lecet pada telinga kiri bagian bawah ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm, luka gores dileher ukuran panjang 1 cm, luka memar pada bagian dahi sebelah kiri ukuran panjang 5 cm dan lebar 2,5 cm dan panjang 8 cm dan luka memar pada punggung ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, karena hal tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tumpul sesuai Visum Et Repertum No. 056/VER/2013 tanggal 24 Agustus 2013.

Tertanda tangan Dr. H. SUARMAN. Atas nama YESI ASRIANTI LUBIS.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga Jo Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang KDRT.

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **MIDIAN MANALU Als PAK JOSUA**, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di Menggala Km. 04 Kep. Teluk Mega Kec. Tanah Putih Kab. Rohil, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YESI ARIANTI LUBIS (Istri terdakwa), mengakibatkan luka-luka yaitu luka lecet dan memar**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada seperti yang sudah kami uraian dalam dakwaan Kesatu diatas bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi YESI dengan cara memukul bagian tubuh, menjambak bagian rambut dan menginjak-nginjak bagian badan saksi YESI yang mana pada saat kejadian saksi YESI tidak mengingat lagi kejadian tersebut karena akhirnya saksi YESI pingsan pada saat penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat apapun, kemudian terdakwa berhasil diamankan dan dibawa guna proses lebih lanjut oleh pihak berwenang ke Polsek Tanah Putih.

----- Akibat perbuatan terdakwa **MIDIAN MANALU**, saksi korban **YESI**, mengalami luka memar pada mata sebelah kanan ukuran panjang 5 cm dan lebar 5 cm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka memar pada mata sebelah kanan ukuran panjang 6 cm dan lebar 7 cm, luka lecet pada telinga kiri bagian bawah ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm, luka gores dileher ukuran panjang 1 cm, luka memar pada bagian dahi sebelah kiri ukuran panjang 5 cm dan lebar 2,5 cm dan panjang 8 cm dan luka memar pada punggung ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, karena hal tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda keras dan tumpul sesuai Visum Et Repertum No. 056/VER/2013 tanggal 24 Agustus 2013. Tertanda tangan Dr. H. SUARMAN. Atas nama YESI ASRIANTI LUBIS.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Saksi YESI ARIANTI LUBIS dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di Menggala Km. 04 Kep. Teluk Mega Kec. Tanah Putih Kab. Rohil saksi dipukul oleh terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa adalah suami sah saksi sampai sekarang;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa bertengkar karena saksi dituduh oleh terdakwa telah berselingkuh;
 - Bahwa saat kejadian terdakwa mendatangi saksi dan selanjutnya memarahi saksi selanjutnya memukul saksi dibagian kepala wajah punggung dan kaki saksi
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi merasa sakit dan memar pada bagian muka, kaki dan punggung ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- 2 Saksi ELSERIA BR PURBA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di Menggala Km. 04 Kep. Teluk Mega Kec. Tanah Putih Kab. Rohil saksi korban dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa adalah suami sah saksi korban sampai sekarang;
- Bahwa saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa baru memukuli
- Bahwa akibat kekerasan tersebut saksi korban merasa sakit dan memar pada bagian muka, kaki dan punggung.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **MIDIAN MANALU Als PAK JOSUA** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di Menggala Km. 04 Kep. Teluk Mega Kec. Tanah Putih Kab. Rohil terdakwa bertengkar dengan isteri terdakwa yakni saksi korban
- Bahwa terdakwa adalah suami sah saksi korban sampai sekarang;
- Bahwa sebelumnya saksi korban dan terdakwa bertengkar karena terdakwa emosi karena saksi korban pulang malam ;
- Bahwa saat kejadian terdakwa emosi sambil memarahi saksi korban, saksi korban tidak terima yang menyebabkan terdakwa merasa semakin emosi dan memukul saksi korban
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi merasa sakit dan memar pada bagian muka, kaki dan punggung ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat keterangan menikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan Prop. Sumut dengan No. KK.02.07/16/pw.01/15/1/2013 dengan kutipan akta nikah : 434/30/VII/2/011 nomor seri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EH., Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et repertum yang mana korban mengalami luka memar pada mata sebelah kanan ukuran panjang 5 cm dan lebar 5 cm, luka memar pada mata sebelah kanan ukuran panjang 6 cm dan lebar 7 cm, luka lecet pada telinga kiri bagian bawah ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm, luka gores dileher ukuran panjang 1 cm, luka memar pada bagian dahi sebelah kiri ukuran panjang 5 cm dan lebar 2,5 cm dan panjang 8 cm dan luka memar pada punggung ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, karena hal tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda keras dan tumpul sesuai Visum Et Repertum No. 056/VER/2013 tanggal 24 Agustus 2013. Tertanda tangan Dr. H. SUARMAN. Atas nama YESI ASRIANTI LUBIS.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di Menggala Km. 04 Kep. Teluk Mega Kec. Tanah Putih Kab. Rohil terdakwa bertengkar dengan isteri terdakwa yakni saksi korban
- Bahwa terdakwa adalah suami sah saksi korban sampai sekarang;
- Bahwa sebelumnya saksi korban dan terdakwa bertengkar karena terdakwa emosi karena saksi korban pulang malam ;
- Bahwa saat kejadian terdakwa emosi sambil memarahi saksi korban, saksi korban tidak terima yang menyebabkan terdakwa merasa semakin emosi dan memukul saksi korban
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi merasa sakit dan memar pada bagian muka, kaki dan punggung ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut telah cukup memenuhi unsure-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, pertama : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang condong untuk terbukti dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa “setiap orang” yang dalam redaksi KUHPidana memakai kata Barang Siapa, adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana (in casu kekerasan dalam lingkup rumah tangga) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MIDIAN MANALU Als PAK JOSUA** telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga meliputi :

- Suami ;
- Isteri ;
- Anak ;
- Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak;

karena hubungan darah, perkawinan, sesusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa Terdakwa adalah suami dari Saksi korban atau dengan perkataan lain bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban terikat dalam ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Terdakwa mempunyai kualitas sebagai pembuat/pelaku tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam redaksi setiap orang ;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena redaksi setiap orang bukanlah merupakan unsur delik oleh karenanya untuk dapat terpenuhinya maksud dari redaksi setiap orang in casu kekerasan dalam lingkup rumah tangga tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu melakukan perbuatan kekerasan fisik ;

Ad.2. Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa dalam redaksi Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sama sekali tidak menyebutkan tentang adanya unsur sengaja atau kesengajaan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sengaja atau kesengajaan sudah melekat atau terkandung dalam unsur delik itu sendiri ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya, sengaja adalah unsur yang bersifat subyektif yang melekat pada sikap atau kehendak si pelaku (in casu Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa apakah pada diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materil yaitu kekerasan fisik, perbuatan mana dapat dipandang sebagai suatu perbuatan diluar kepatutan atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sama sekali tidak memberikan penjelasan tentang apakah yang dimaksud dengan kekerasan fisik ;

Menimbang, bahwa namun demikian apabila di perhatikan redaksi Pasal 44 ayat (2), (3) dan (4), Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) adalah

- Tidak mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat ;
- Tidak mengakibatkan matinya korban ;
- Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa membenarkan adanya pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi korban dan Terdakwa memukul Saksi korban dengan menggunakan tangannya pada bagian muka/wajah, kaki saksi korban dan memukul punggung saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 056/VER/2013 tanggal 24 Agustus 2013. Tertanda tangan Dr. H. SUARMAN. Atas nama YESI ASRIANTI LUBIS.

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan saksi korban sebagaimana diterangkan dalam VER tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim keadaan tersebut tidak dapat dikwalifisir dengan luka berat dan ternyata pula saksi korban tidak jatuh sakit dan juga tidak menimbulkan akibat matinya saksi korban akan tetapi keadaan sedemikian sedikit-tidaknya akan menimbulkan rasa sakit yang dapat mengganggu saksi korban dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa latar belakang terjadinya perbuatan tersebut adalah didasarkan atas rasa curiga dan pertengkaran antara saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan terdakwa dan terdakwa sudah menyadari dan meminta maaf serta berjanji akan menjalani hidup rumah tangga dengan lebih baik;

Menimbang, bahwa dari sikap yang ada pada diri Terdakwa dihubungkan dengan perbuatan materil yang dilakukan cukup membuktikan bahwa terjadinya perbuatan tersebut adalah didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya, oleh karenanya unsur sengaja melekat pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup antara Terdakwa dengan saksi korban mempunyai hubungan sebagai suami-isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materil sebagai perbuatan yang dilarang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dan dari fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwalah pelakunya maka dengan sendirinya unsur setiap orang juga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan Tindak Pidana “Kekerasan fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” ;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mapu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum meminta supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim pada pertimbangan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang maksud dari pembuat Undang-Undang membentuk Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggungjawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 huruf c Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut diatas, dalam hal pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, selain bertujuan untuk menindak pelaku juga untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, hal mana memberi arti bahwa pemidanaan terhadap pelaku tidaklah semata-mata hanya didasarkan pada aspek yuridis belaka akan tetapi juga harus mempertimbangkan, bahwa pemidanaan dimaksud haruslah bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, oleh karenanya dituntut adanya keseimbangan antara pemidanaan disatu sisi dan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera disisi lain ;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan tidaklah sampai merusak sendi-sendi rumah tangga/keluarga yang sudah dibangun atau mencederai lembaga perkawinan yang dianggap sakral ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Bahwa perkawinan dipandang sebagai ikatan pertautan kebathinan antara suami-isteri yang bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diupayakan adanya keseimbangan antara pemidanaan terhadap pelaku dengan tetap terjaganya keutuhan dalam rumah tangga, sehingga pemidanaan tidak berakibat memungkinkan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selain dari aspek keutuhan dalam rumah tangga maka aspek lain yang juga harus dipertimbangkan adalah aspek sosial yang menyangkut kepentingan atau nasib masa depan anak ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Terdakwa dengan saksi korban telah dikaruniai anak dan ada yang masih kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial ;

Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak anantara lain menyebutkan ; orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ;

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan ; Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, pemidanaan dalam dimensi penegakan hukum sejauh mungkin haruslah pula memperhatikan dan mempertimbangkan tentang adanya ketentuan-ketentuan hukum lain sehingga tidak menimbulkan adanya pertentangan diantara hukum dimaksud ;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, pemidanaan atas diri Terdakwa haruslah mempertimbangkan kepentingan/nasib khususnya menyangkut kehidupan anak-anak, sehingga dimensi penegakan hukum diperhadapkan dengan dimensi kemanusiaan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu adanya keseimbangan antara dimensi penegakan hukum dalam arti pemidanaan dengan dimensi kemanusiaan dalam arti kelangsungan hidup anak-anak Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi korban dan terdakwa berjanji akan melangsungkan kehidupan rumahtangga dengan lebih baik sehingga anak-anak dapat diperhatikan oleh kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh pembuat Undang-Undang memberikan alternative yaitu pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau denda, dimana Majelis Hakim dapat memilih salah satu diantaranya dan menurut Majelis Hakim bentuk penjatuhan hukuman berupa pidana penjara adalah merupakan tindakan terakhir;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta permohonan lisan Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dirasa terlalu berat ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Sifat dari perbuatan itu sendiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Antara para pihak Terdakwa dengan pihak korban telah berdamai secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masapenangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan menikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan Prop. Sumut dengan No. KK.02.07/16/pw.01/15/1/2013 dengan kutipan akta nikah : 434/30/VII/2/011 nomor seri EH. Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka biaya dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang dan Perauran lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **MIDIAN MANALU Als PAK JOSUA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“KEKERASAN PISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MIDIAN MANALU Als PAK JOSUA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan ;
- 3 Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan menikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan Prop. Sumut dengan No. KK.02.07/16/pw.01/15/1/2013 dengan kutipan akta nikah : 434/30/VII/2/011 nomor seri EH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi YESI

- 7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Rabu tanggal 4 Desember 2013, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, PHHP SIANIPAR, SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh JLPABMAN HARAHAHAP, SH.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh AJI SUDARMONO, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PHHP SIANIPAR.SH.

HENDRI SUMARDI.SH.,MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG. SH

Panitera Pengganti,

JULPABMAN HARAHAHAP, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)